

1501064-78.2021.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ERICO TADEU MACHADO DA SILVA

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de ERICO TADEU MACHADO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que em 07 de julho de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1501064-78.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501064-78.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ERICO TADEU MACHADO DA SILVA

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de ERICO TADEU MACHADO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que em 07 de julho de 2021, por volta de 09h15min, na rua Cecílio Nicolau, esquina com a rua Fernando Passini, Bairro Porto Belo, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, trazia consigo, em um notório ponto de tráfico, 37 porções de "cocaína" com peso líquido de 21,6 gramas.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "policiais civis do Setor de Investigações receberam a notícia de que um indivíduo trajando blusa branca e boné preto estava realizando a venda de drogas no local dos fatos, um notório ponto de tráfico nesta comarca, e para lá se deslocaram em viatura descaracterizada para averiguação. Quando chegaram no local, os policiais civis lá avistaram um indivíduo com as mesmas vestes descritas na notícia e uma sacola plástica em movimentação típica da traficância, tratando-se do ora denunciado ÉRICO. Contudo, quando os agentes públicos desceram da viatura e foram em direção ao denunciado, este os reconheceu como policiais, no que dispensou ao solo a sacola que trazia e se evadiu, não sendo alcançado. A sacola plástica dispensada foi então recuperada, havendo em seu interior 37 porções de "cocaína", todas fracionadas e prontas para serem comercializadas (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 48 e laudo químico-toxicológico de fls. 06/07). Realizados os levantamentos para cabal apuração da

autoria delitiva, o policial civil Brizano reconheceu, sem qualquer dúvida, o denunciado como sendo o indivíduo que praticava a traficância e dispensou as drogas, destacando que pôde avistar perfeitamente suas feições, tratando-se, ademais, de pessoa já conhecida dos meios policiais por envolvimento com o tráfico no bairro Porto Belo, conforme relatório de investigação de fls. 09/10, termo de declarações de fl. 17 e auto de reconhecimento fotográfico de fl. 18. Assim, as circunstâncias e local da prisão, com a visualização de atividade típica de traficância, bem como a quantidade e forma de acondicionamento das drogas demonstram, com segurança, que o denunciado trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de tráfico."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu ritual legal, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

Transcorrida a instrução, a prova colhida em juízo não confere a certeza necessária a um decreto condenatório.

É importante salientar que a oitiva de pessoas em juízo é uma garantia da defesa de confrontar as provas colhidas da investigação preliminar pela acusação, não propriamente um momento para complementar a denúncia ou queixa-crime.

É tão cristalino isso que o art. 41 do tradicional Código de Processo Penal determina que a "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias " (sem grifos no original).

Poderia empilhar citações de doutrinas e direito comparado, mas basta dizer que estamos em um processo penal em uma sociedade civilizada e democrática.

Isto posto, nota-se que as descrições oferecidas na denúncia, pelo policial Stringhetta e pelo policial Brizano possuem diferenças em detalhes relevantes.

Em meu sentir, pelo estado em que se encontrava a persecução penal, a denúncia foi oferecida corretamente pelo que constava dos autos policiais.

Entretanto, em juízo, Stringhetta após tantos detalhes aos fatos que acabou por gerar uma tensão entre acusação e defesa a respeito do que havia ou não havia sido colhido na investigação preliminar.

Brizano, que já havia sido ouvido na fase policial, acrescentou detalhes fundamentais, tal qual a conduta típica da pessoa imputada de vender (ou tentar vender) as drogas para os ocupantes da viatura descaracterizada.

Veja, não se trata de circunstância lateral, indiferente penal, mas sim de conduta típica, absolutamente relevante do ponto de vista penal.

É bom considerar que se trata de caso não tão simples para a acusação, pois imputado à pessoa acusada apenas um tipo de droga e em quantidade não incompatível com o uso, situação na qual devem as provas ser analisadas com especial escrutínio dada a disparidade de tratamento legal para as infrações do art. 33 e 28 da Lei 11.343/06.

Notadamente, no caso, a visualização da compra por um usuário que conduzia veículo automotor, mas que os policiais não haviam conseguido anotar sequer a placa.

Embora seja absolutamente verossimilhante a versão de Brizano de que filmariam a ação (trata-se do padrão de altíssimo nível empregado pelo respeitado investigador a despeito das já conhecidas péssimas condições de trabalho da Polícia Civil), o fato é que sem elas, diante das divergências apresentadas pelos policiais civis em juízo, não há como ter certeza a respeito da conduta imputada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER ERICO TADEU MACHADO DA SILVA das acusações a ele imputadas na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 14 de outubro de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA